
국제거래와 원천징수

2015.4.17.(금) 16:30~17:45, 치요다 요시히사(회계사)

1. 일본의 회계·감사제도 개요

- (회계제도) 일본의 회계제도는 '금융상품거래법', '회사법', '법인세법'으로 구성된 이른바 삼각 회계법제를 통해 규제
- (감사제도) 상장회사 등에 대한 금융상품거래법 감사(재무제표 및 내부통제 감사), 대기업 등에 대한 회사법 감사(자본금 5억엔 이상 또는 부채총액 200억엔 이상 법인), 공익법인 감사(부채총액 200억엔 이상 대규모 일반 사단·재단법인) 등 다수(감사대상 법인 수 약 2만개사)

2. 국제회계기준(IFRS) 도입 현황

- (적용기업 수) 금융청 방침에 따라 2010.1분기 이후 IFRS 임의적용 개시(일부 상장회사에만 적용)→2013.6월 IFRS 임의적용 규정 철폐(전체 상장회사 적용 가능)
- 2015.3월말 현재 IFRS 적용기업 수(73개사)는 東證 전체기업 수(3,457개사)의 약 2%에 불과
- (대기업 도입 활성화) 다만, IFRS 적용 기업의 시가총액(109조엔)은 東證 전체대비(579조엔) 약 19%에 달하고 있는 바, 이는 대기업을 중심으로 IFRS 도입이 활성화되고 있음을 시사

3. 회계처리 기준

- ① (수출거래 매출계상) 거래처와의 계약조건에 따라 리스크 이전, 소유권

이전조항 등에 의거하여 매출 계상, 다만 일반적으로는 선적일 기준으로 수출매출액 계상

- ② (수입거래 회계처리) 거래통화, 지불방법, 부수비용(운송비, 수송보험료, 통관료, 관세, 수수료) 등을 충분히 검토하여 회계처리 검토
- ③ (외주가공위탁시 회계처리) 유상사급(원재료 공급시 자금수수 동반)과 무상사급(원재료 무상 제공) 거래로 이원화
 - o 유상사급 거래에서는 원재료의 소유권이 발주회사에 있으므로 원재료 이동시에도 발주회사의 재고자산으로 처리하고, 위탁업체로부터 수령한 대금은 부채로 처리
 - o 무상사급 거래에서는 발주자가 보유한 원재료가 임가공 목적으로 위탁업체에 반출되는 것이기에 발주회사의 재고자산으로 계상
 - o (외상매출금 매각·어음 할인) 외상매출금 매각은 위험자산의 부외(Off-balance) 처리에 해당할 경우, 처분손실은 영업외비용(채권매각손실)으로 계상
 - 수취어음 할인은, 어음 입금시 어음상의 채권을 소멸시키고 은행 수수료는 영업외비용(어음매각손실)로 계상

4. 국제세무제도 개요

- ① (이전가격세제) 법인이 국외에 있는 모회사(혹은 자회사) 등 관련 회사와의 거래가격을 일반적인 가격(독립기업간 가격)과 다른 금액으로 설정하여 이익을 국외로 이전하는 것을 방지하기 위한 제도
 - o 한국의 모회사와 일본 자회사 간 거래시 적용하는 가격이 독립기업간

가격과 달라 과세 소득이 적어질 경우에는, 해당 거래가 독립기업간 가격으로 이루어진 것으로 간주하고 세액을 산정

- o 일본의 이전가격세제 위반 시에는 추정세액의 10~35%에 상당하는 가산세와 연체세가 부과

② (과소자본세제) 법인이 일정한 국외 지배주주에게서 조달한 차입금이 자기자본의 3배를 초과할 경우, 그 초과액에 해당하는 부채이자에는 과세 소득 계산상 공제할 수 없도록 규정

③ (과대지급이자세제) 고액의 이자를 관계자에게 지급하여 지급자 측에서 손금 산입하고, 이를 통해 조세 부담을 감소시키는 조세회피 전략에 대응하기 위한 제도

④ (외국법인에 대한 과세원칙) 한국법인(일본지점)의 국내원천소득(사업활동을 통해 발생한 소득은 신고납세, 이자·배당금 등은 원천징수 형식)은 과세적용 대상(일본지점이 없을 경우 과세적용 제외)

- 2016년 4월 1일 이후에 개시하는 사업년도부터 외국법인에 대한 과세원칙이 이른바 “종합주의”에서 OECD 모델 조세계약에 따른 “귀속주의”로 변경 예정→한국법인(일본지점)에 대한 국내원천소득 금액 산정방법도 변경될 가능성

⑤ (소득유형별 원천징수세율) △국내 사업·자산소득(원천징수 없음), △역무제공사업(20.42%), △부동산 대부업(20.42%), △채권이자등소득(15.315%), △내국법인으로부터의 배당금(20.42%), △대출이자(20.42%), △공업소유권 사용료(20.42%), △급여·보수등(20.42%)

- o 다만, 국내원천소득에 대한 과세 적용 등에 있어서는 한일조세조약에 따른 세율이 국내법보다 우선 적용되며, 이를 위해서는 소정 신청서를 지불기일 전일까지 소관세무서에 제출할 필요

* 한일조세조약 세율: △국내사업·자산소득(일본지점이 없는 한 면세), △

역무제공사업(일본지점이 없는 한 면세), △부동산대부업(20.42%), △채권이자소득(10%), △내국법인으로부터의 배당금(5%, 보유기간 6개월 이상, 25%이상 의결권 확보 필요), △대출이자(10%), △공장소유권등사용료(10%), △급여·보수등(면제)